

Nr. 134 Durchführung des Gesetzes über den Reiseverkehr mit Österreich. 24. August 1936

R 43 II/1473a, Bl. 12–16 Handschriftlich/Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

a.: Vortragsvermerk des Staatssekretärs Lammers. Berchtesgaden, 24. August 1936

Sofort!

– 1.

Der Führer hat die Ausfertigung des Gesetzes über den Reiseverkehr mit Österreich¹ heute unterschrieben, mich aber beauftragt, das Gesetz erst dann zur Verkündung freizugeben, wenn sichergestellt ist, daß es nur in so beschränktem Umfange angewendet wird, daß keinesfalls ein Massenreiseverkehr nach Österreich einsetzt².

– 2.

Rücksprache mit St[aats]Schr[etär] Stuckart, R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern] (da der Min[ister] Frick u[nd] StSchr. Pfundtner auf Urlaub): Die Verhinderung eines Massenreiseverkehrs nach Österreich soll durch Ausführungsbestimmungen in der Weise sichergestellt werden, daß die Ausstellungen von Reisepässen nach Österreich bezirksweise auf einen bestimmten Prozentsatz beschränkt werden. Ich habe Herrn StSchr. Stuckart erwidert, daß ich das Gesetz erst dann zur Verkündung freigeben könne, wenn ich den Entwurf der Ausführungsbestimmungen gesehen habe. StSchr. Stuckart versprach, mir diesen Entwurf alsbald zu übersenden.

– 3.

Dem H[errn] Adjutanten³. Ich bitte, von Ziff. 1 u. 2 *sofort* Hrn. Min[isterial]Dir[ektor] Wienstein und Hrn. MinRat Dr. Willuhn durch Fernsprecher in Kenntnis zu setzen⁴.
[...]

L[ammers]

¹ KabVorl. des RIM vom 15. 8. 1936, im Umlaufweg angenommen am 22. 8.; R 43 II/1473a, Bl. 2–8, 10 f. Das Gesetz diene der Umsetzung des am 11. 7. 1936 zwischen dem österr. Bundeskanzler Schuschnigg und dem Ges. v. Papen vereinbarten dt.-österr. Abkommens (nichtveröffentl. Gentlemen's Agreement), das die Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen bezweckte und Österreich u. a. zur Amnestierung straffälliger Nationalsozialisten und zur Aufnahme von Vertretern der „nationalen Opposition“ in die Regierung verpflichtete. Näheres s. ADAP C V/2, Nrr. 389, 395, 401, 407, 408, 415, 423, 424, nach 446 (Text), 447; R 43 II/1473, Bl. 112 ff. Hauptinhalt war die Aufhebung des seinerzeit als Kampfmaßnahme gedachten *Gesetzes über die Beschränkung der Reisen nach der Republik Österreich* vom 29. 5. 1933 (RGBl. I S. 311; s. ARH I/1, Nr. 142 P. 2), das für dt. Reisende eine „Visumsgebühr“ von 1000 RM festgesetzt hatte („1000-Mark-Sperre“). Richtlinien von Goebbels an die Presse zur Behandlung des Juliabkommens s. TOEPSEER-ZIEGERT4/II, S. 736–738. Die Zeitungen waren angewiesen, „keine übertriebenen Hoffnungen“ hinsichtl. der Reismöglichkeiten zu nähren; ebd. S. 745 f., 911, 1057. Allgemein s. L. JEDLICKA / R. NECK (Hg.), *Das Juliabkommen von 1936. Vorgeschichte, Hintergründe und Folgen*, München 1977.

² Für die Verhandlungen über das Gentlemen's Agreement hatte Hitler v. Papen am 23. 6. 1936 ebenfalls dahin instruiert: „Bezüglich der Wiederherstellung des Reiseverkehrs, der eine offizielle Aufhebung des Verbotes vorsieht, soll die sonst wahrscheinlich stattfindende Überflutung durch eine progressive Kontingentierung verhindert werden.“ ADAP C V/2, Nr. 401.

³ Maj. der Schutzpolizei Deckert.

⁴ Wienstein und Willuhn befanden sich in der Reichskanzlei Berlin. Sie wurden über die Anhaltung des GesEntw. am 25. 8., 12 Uhr telefonisch unterrichtet.

A...

b.: Staatssekretär Stuckart an Staatssekretär Lammers. 24. August 1936

Sehr verehrter Herr Lammers!

Ich bestätige das mit Ihnen in der Frage der Aufhebung der Österreich-Sperre heute nachmittag geführte Telefongespräch. Danach wünscht der Führer, daß ein Massenverkehr nach Österreich nicht eröffnet wird.

In der Anlage füge ich Abschriften der getroffenen Vereinbarungen und zwar

– 1.

den Entwurf eines Abkommens über den Reiseverkehr aus dem Deutschen Reich nach Österreich⁵,

– 2.

ein vertrauliches Protokoll zum Abkommen über den Reiseverkehr aus dem Deutschen Reich nach Österreich⁶,

– 3.

Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Reiseverkehr nach Österreich vom ... August 1936⁷,

– 4.

Entwurf eines Runderlasses des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an die Landesregierungen, Regierungspräsidenten usw. vom 22. August 1936⁸ bei.

Die in diesen Unterlagen enthaltene Regelung des Reiseverkehrs mit Österreich gewährleistet, daß ein Massenverkehr nach Österreich nicht stattfinden kann. Die den Reiseverkehr einschränkenden Vorschriften sind nicht in die Durchführungsverordnung und den Durchführungserlaß zum Gesetz über den Reiseverkehr mit Österreich aufgenommen worden, sondern sie haben Aufnahme gefunden in die devisenrechtlichen Vorschriften des Reiseverkehrsabkommens und das vertrauliche Protokoll zu diesem Abkommen⁹. Die Gründe dafür waren folgende:

Da die Paßvorschriften und ihre Durchführung in Deutschland und Österreich entsprechend den vom Auswärtigen Amt getroffenen Vereinbarungen möglichst übereinstimmen sollten, hätte Österreich die Möglichkeit, Repressivmaßnahmen zu treffen, wenn die grundsätzlichen Beschränkungen in die Paßvorschriften aufgenommen worden wären¹⁰. Diese Möglichkeit zu Repressalien entfällt dagegen durch die Aufnahme der einschränkenden Vorschriften in das Reiseverkehrsabkommen, da Österreich eine Devisenbewirtschaftung nicht hat und infolgedessen nicht in der Lage ist, mit devisenrechtlichen Beschränkungen zu antworten.

Das Reiseverkehrsabkommen sieht folgende Regelung vor:

⁵ R 43 II/1473a, Bl. 17–21.

⁶ Ebd. Bl. 22 f.

⁷ Ebd. Bl. 24.

⁸ Ebd. Bl. 25–29, gez. Heydrich.

⁹ Nach Art. I des Reiseverkehrsabk. war dt. Österreichreisenden die genehmigungsfreie Mitnahme von 500 RM je Kalendermonat erlaubt. Ziff. 3 a) des vertraul. Protokolls schränkte jedoch diesen Betrag „bis auf weiteres“ auf 250 RM ein; darüber hinausgehende Beträge durften in Ausnahmefällen nur durch die jeweilige Devisenstelle zugeteilt werden. Die Mitführung von mehr als 500 RM je Monat mußte die RStDev. genehmigen. Das Nähere bestimmte der RdErl. 128/36 der RStDev. vom 31. 8. 1936; s. R 2501/7485, Nr. 128.

¹⁰ Die Pässe von Reichsdeutschen waren nach § 2 des GesEntw. mit einem eigenen Eintrag zu versehen, der zur Ausreise nach Österreich berechnete. Die Begründung führte aus; „Die hier getroffene, als Übergangsmaßnahme gedachte Regelung entspricht einer Vereinbarung mit der Österreichischen Bundesregierung. Nach dieser Vereinbarung soll der Zusatz über den Geltungsbereich des Passes auf Antrag regelmäßig und ohne Verzögerung erteilt werden, und zwar ohne zeitliche Befristung. Andererseits erscheint es angezeigt, bis auf weiteres noch die besondere Möglichkeit vorzusehen, vor Antritt der ersten Reise, d. h. grundsätzlich nur einmalig, zu prüfen, ob Reisen des betreffenden Reichsangehörigen nach Österreich aus wichtigen Gründen, vornehmlich sicherheitspolizeilicher Natur, unerwünscht sind. Zutreffendenfalls kann der Zusatz über den Geltungsbereich des Passes versagt werden, wenn sich die Paßbehörde bei der Vorlage des Passes nicht sogar veranlaßt sieht, dem Reisenden auf Grund der einschlägigen allgemeinen Paßbestimmungen den Paß zu entziehen.“ R43 II/1473a, Bl. 6f.

Für die Ingangsetzung des Reiseverkehrs aus dem Deutschen Reich nach Österreich wird ein Betrag von 2 Millionen Reichsmark vorgesehen. Dieser Betrag wird in folgender Weise unterteilt:

– a)

25% = 500 000 RM für den allgemeinen Reiseverkehr;

– b)

50% = 1 000 000 RM für Mitglieder des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins sowie deren Ehefrauen und minderjährige Kinder;

– c)

25% = 500 000 RM werden auf Grund von Genehmigungen der zuständigen deutschen Devisenstellen für besondere Zwecke zur Verfügung gestellt und zwar

– 1.

für Reisen, die laut amtsärztlichem Zeugnis aus gesundheitlichen Gründen notwendig sind,

– 2.

für Reisen zu kulturellen Zwecken, insbesondere zum Besuch von Kongressen, künstlerischen Veranstaltungen und dergl.,

– 3.

für Sportreisen und zur Ausübung der Jagd durch Personen, die in Österreich Jagdpächter sind,

– 4.

für Reisen zum Besuch von Verwandten in Österreich.

Diese Regelung entspricht den Vereinbarungen im Gentleman-Agreement¹¹.

Die Verwendungsdauer der für den Reiseverkehr zur Verfügung gestellten 2 Millionen Reichsmark ist zeitlich nicht beschränkt, so daß wir es in der Hand haben, den Reiseverkehr durch die Devisenzuteilung zu fördern oder so einzuschränken, wie wir es wünschen. Mit dem Auswärtigen Amt besteht Einverständnis darüber, daß aus den 2 Millionen Reichsmark der Reiseverkehr der nächsten 3 Monate gespeist werden soll. Falls der Führer es wünscht, kann selbstverständlich die Verwendungsfrist auch auf mehrere Monate erstreckt werden¹². Es ist dazu lediglich eine interne Anweisung an die Reichsbank notwendig.

Die vorgesehene Verteilung auf 3 Monate bedeutet, daß pro Monat ungefähr 700 000 Reichsmark zur Verfügung stehen. Diese Summe ist für den Reiseverkehr nach Österreich denkbar gering. Dies zeigt ohne weiteres der Vergleich mit den in früheren Jahren für den Reiseverkehr nach Österreich aufgewendeten Mitteln. Damals wurden pro Saison 60, nach österreichischer Schätzung sogar 90 Millionen Reichsmark für diesen Zweck verbraucht. Die rund 700 000 Reichsmark, die jetzt monatlich für Reisen nach Österreich zur Verfügung stehen, bedeuten, daß bei einem Monatsverbrauch von 300 RM je Kopf – dieser Betrag dürfte außerordentlich niedrig sein – ca. 2300 Personen mit Devisen nach Österreich reisen können.

In den letzten Monaten der Reisesperre wurden fast in gleichem Umfange Befreiungen von der 1000-Mark-Sperre bewilligt, so im Juni 1936 2300 und im Juli ca. 3500. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß für diese genehmigten Reisen nur zum Teil Devisen zugeteilt wurden, weil ein Teil der Reisen Verwandtenreisen waren, für die Devisen nicht in Anspruch genommen wurden. Zu den oben errechneten rund 2300 mit Devisen Reisenden treten also noch die Reisenden, die, ohne Devisen zu benötigen, nach Österreich fahren, d. h. praktisch die Verwandtenbesucher. Ihre Zahl wird jedoch nicht erheblich ansteigen, da für sie ohnehin schon die Befreiung von der 1000-Mark-

¹¹ Dessen Ziff. VII *Reiseverkehr* lautete: „Die anlässlich der zwischen beiden Staaten entstandenen Spannungen beiderseits verfügten Beschränkungen im Reiseverkehr werden aufgehoben. Diese Vereinbarung hat keinen Bezug auf die durch die Devisenschutzgesetzgebung beider Länder bedingten Einschränkungen. – Um unerwünschten Begleiterscheinungen vorzubeugen, verständigen sich beide Länder vorläufig über von Zeit zu Zeit progressive Höchstkontingente, in denen Verwandte, Geschäftsreisende, Kranke und Sporttreibende (insbesondere Mitglieder des Deutsch-Österreichischen Alpenvereins) wie bisher bevorzugte Behandlung erfahren sollen.“ ADAP C V/2, nach Nr. 446.

¹² Marg. Lammers: „Vortrag nötig!#

A...

Sperre regelmäßig erteilt worden ist. Es ist daher im Enderfolg nur mit einer geringfügigen Erhöhung der Reisen nach Österreich infolge der Aufhebung der 1000-Mark-Sperre zu rechnen.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, daß zu den im Reiseverkehrsabkommen vorgesehenen Kategorien von Österreich-Reisenden noch die Geschäftsreisenden hinzukommen. Diese Geschäftsreisenden können aufgrund des Warenverkehrsabkommens mit Österreich – wie bisher während der 1000-Mark-Sperre, von der sie befreit waren – nach Österreich einreisen. Die Kosten ihrer Reisen werden auch nach der Neuregelung wie bisher als Nebenkosten des Warenverkehrs verrechnet¹³.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

Stuckart

¹³ Lammers verständigte Stuckart am 26. 8. telefon. dahin, daß das *Gesetz über den Reiseverkehr mit Österreich* mit Vollzugsdatum 24. 8. 1936 verkündet werden könne (RGBl. I S. 647) und informierte tags darauf nachträglich Hitler; FV 418*; R 43 II/1473a, Bl. 15, 30. Zusammen mit der DVO vom 26. 8. 1936 (RGBl. I S. 648) war das Gesetz noch am 26. August publiziert worden.

Zitierhinweis

Nr. 134 Durchführung des Gesetzes über den Reiseverkehr mit Österreich. 24. August 1936a. Vortragsvermerk des Staatssekretärs Lammers. Berchtesgaden, 24. August 1936b. Staatssekretär Stuckart an Staatssekretär Lammers. 24. August 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d134>